

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 931/2532 อัยการ ยโสธร
ร้อยตำรวจเอก ชู ศักดิ์ จารุ วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157, มาตรา 201, มาตรา 265, มาตรา 90

จำเลยบอกให้ ล. ลงลายมือชื่อแทน ท. ได้ ล. จึงปลอมลายมือชื่อ ท. ลงในคำร้องขอประกัน แล้วจำเลยร่วมกับ ล.ขอประกันตัว อ.ผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยใช้โฉนดที่ดินของท.เป็นหลักทรัพย์ เสนอต่อพันตำรวจตรี ช.จนพันตำรวจตรีช.อนุญาตให้ประกันตัว อ. ได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันทำเอกสารปลอมกระทงหนึ่ง และฐานใช้เอกสารปลอมอีกกระทงหนึ่งและการที่จำเลยเป็นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกัน อ. ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าล. ปลอมลายมือชื่อ ท. ผู้ขอประกัน จำเลยก็ยังเสนอความเห็นว่าการให้ประกัน อ. ทั้งจำเลยยังรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบเพื่อกระทำการให้ อ. ได้รับประกันตัวไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ มาตรา 201 ด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264,265, 268, 201, 157, 83 และริบคำร้องขอประกันและสัญญาประกันของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยต่อเนื่อกันจึงเป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบทพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 201, 265, 268, 83 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 201 ซึ่งเป็นบท
ที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 จำคุก 7 ปี ริบของกลาง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำนายดาบตำรวจสมพร ร่วมสุข และสิบตำรวจตรีพงศ์พิศ
โพธิ์ชา พยานโจทก์ที่ยืนยันว่า ในการขอประกันตัวนายอนุสรณ์ จรุงธรรม นั้นจำเลย
เป็นผู้ใช้ให้ไปตามนายหลอมสามีของนางเทียม จันทะมาลี เจ้าของโฉนดที่ดินที่นำมา
เป็นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวนายอนุสรณ์มาพบจำเลย เมื่อนายหลอมมาแล้ว
จำเลยกับนายหลอมได้เข้ามาในห้องทำงานที่นายดาบตำรวจสมพรและสิบตำรวจตรี
พงศ์พิศนั่งทำงานอยู่แล้วจำเลยสั่งให้สิบตำรวจตรีพงศ์พิศเขียนคำร้องขอประกันตัวผู้
ต้องหาให้ สิบตำรวจตรีพงศ์พิศก็เขียนให้โดยใช้โฉนดที่ดินซึ่งเป็นของนางเทียม
เขียนแล้วนายหลอมเอาคำร้องออกไป จากนั้นไม่นานจำเลยกับนายหลอมก็กลับเข้า
มาเอาคำร้องขอประกันมาให้ดูปรากฏว่ามีการลงชื่อผู้เขียนคำร้อง ผู้ขอประกันและ
ผู้รับสัญญาประกันถูกต้องปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4, จ.3 และ จ.7 แล้ว เห็นว่า
ทั้งนายดาบตำรวจสมพรและสิบตำรวจตรีพงศ์พิศต่างเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลย
และไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุที่จะระแวงสงสัยว่าจะแกล้งเบิก
ความให้ร้ายจำเลย นอกจากนี้ โจทก์ยังมีนางเทียมมาเบิกความว่า เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2526 ได้สอบถามนายหลอม นายหลอมได้บอกว่าจำเลยให้คนมาตามไป
ประกันตัวนายอนุสรณ์ นายหลอมจึงเอาโฉนดที่ดินของนางเทียมไป และจำเลยได้
บอกว่าให้นายหลอมเซ็นชื่อแทนนางเทียมได้ พยานหลักฐานดังกล่าวมาแล้วเป็นอัน
ฟังได้ว่า จำเลยได้ร่วมกับนายหลอมขอประกันตัวนายอนุสรณ์โดยใช้โฉนดที่ดินของ
นางเทียมเป็นหลักทรัพย์ และปรากฏตามคำพันตำรวจตรีชนะ ชูมาตย์ สารวัตรใหญ่
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลิงนกทาด้วยว่า จำเลยได้บันทึกในคำร้องขอประกันว่า
สมควรให้ประกัน ผู้ต้องหาไม่หลบหนี ส่วนลายมือชื่อของนางเทียมเจ้าของโฉนด
ที่ดินซึ่งลงไว้ในคำร้องขอประกันตัวนายอนุสรณ์นั้น พันตำรวจตรีกิจจาผู้เชี่ยวชาญ

ของศาลสาขาการตรวจพิสูจน์เอกสาร และการปลอมแปลงซึ่งทำการพิสูจน์ลายมือชื่อนางเทียมในเอกสารหมาย จ.4 ยืนยันว่า เมื่อเปรียบเทียบกับลายมือชื่อนายหลอมที่เขียนเป็นลายมือชื่อนางเทียมในเอกสารตัวอย่างแล้วปรากฏว่า เป็นลายมือของคนเดียวกัน แสดงว่าผู้ที่ปลอมลายมือชื่อของนางเทียมในคำร้องขอประกันคือนายหลอมนั่นเอง ดังนั้น จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานร่วมกันทำเอกสารปลอมดังโจทก์ฟ้อง และเมื่อจำเลยได้ร่วมกันทำเอกสารปลอมตามเอกสารหมาย จ.4 แล้ว ยังได้นำไปเสนอต่อพันตำรวจตรีชนะเพื่อให้พันตำรวจตรีชนะสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายอนุสรณ์จนพันตำรวจตรีชนะอนุญาตให้ประกันตัวได้ตามที่จำเลยเสนอความเห็น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมอีกกระทงหนึ่งด้วย และการที่จำเลยซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อพันตำรวจตรีชนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกันตัวนายอนุสรณ์ทั้ง ๆ ที่รู้ว่านางเทียม ผู้ขอประกันตัวนายอนุสรณ์มิได้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หากแต่นายหลอมเป็นผู้ปลอมลายมือชื่อก็ยังเสนอความเห็นว่าควรให้ประกันตัวนายอนุสรณ์ผู้ต้องหาไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ทั้งนี้ ได้ความจากคำนายประทีป เสวะนาม พยานโจทก์ว่าจำเลยเคยชี้ให้ไปตามนายอนุสรณ์ที่กรุงเทพมหานครและได้พบนายอนุสรณ์ แต่นายอนุสรณ์ไม่ยอมเข้ามาบัตว์อ้างว่าได้ให้เงินแก่จำเลยเป็นสินน้ำใจไปแล้ว 25,000 บาท คำนายประทีปนี้เมื่อนำมาพิเคราะห์ประกอบคำพันตำรวจโทวิชาญซึ่งขณะเกิดเหตุรับราชการในตำแหน่งรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และเป็นผู้รับมอบตัว นายอนุสรณ์จากเจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษที่เบิกความว่าได้สอบปากคำนายอนุสรณ์ไว้นายอนุสรณ์ให้การว่าได้ให้เงินแก่จำเลยเป็นค่าตอบแทนสินน้ำใจเป็นเงินประมาณ 50,000 บาท แต่นายอนุสรณ์ ขอให้ลงบันทึกไว้ในคำให้การเป็นเงินประมาณ 20,000 บาท หรือ 25,000 บาท จำไม่ได้แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบเพื่อกระทำการให้นายอนุสรณ์ผู้ต้องหาในคดีอาญา

ได้รับการประกันตัวไป อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 ด้วย ที่จำเลยนำสืบว่า นายหลอมเป็นผู้มาขอประกันตัวนายอนุสรณ์เอง จำเลยจึงให้นายหลอมไปพบนายดาบตำรวจสมพรหัวหน้าเสมียนคดีนายหลอมไปประมาณ 2 ชั่วโมง ก็กลับมาโดยนำเอกสารเกี่ยวกับการขอประกันตัวนายอนุสรณ์ทั้งหมดมาเสนอปรากฏว่ามีลายมือชื่อนางเทียมลงนามเป็นผู้ขอประกันมาเรียบร้อยแล้วนั้นเห็นว่า ไม่น่าเชื่อถือเพราะดังได้กล่าวมาแล้วว่านายดาบตำรวจสมพรและสืบตำรวจตรีพงศ์พิศต่างเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลยไม่เคยมีสาเหตุส่วนตัวกันมาก่อน ไม่น่าเชื่อว่าจะมากลั่นแกล้งเบิกความปรักปรำหรือให้ร้ายจำเลย หลังเกิดเหตุ 2-3 วัน เมื่อจำเลยพบกับนางเทียมเจ้าของโฉนดที่ดิน นางเทียมได้ถามจำเลยว่าทำไมจึงให้นายหลอมไปประกันตัวนายอนุสรณ์ซึ่งไม่รู้จักกันจำเลยก็ได้อ้างต่อนางเทียมว่าเป็นเรื่องนายหลอมมาประกันตัวและนางเทียมได้ลงชื่อถูกต้อง คงอ้างเพียงว่า ไม่เป็นไรประกันไป 2-3 วัน นายอนุสรณ์ก็จะเอาโฉนดมาเปลี่ยน ส่วนที่จำเลยนำสืบว่า เรื่องนี้เป็นเพราะจำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกับพันตำรวจตรีชนะเนื่องจาก พันตำรวจตรีชนะเข้าใจว่าจำเลยเป็นผู้ร้องเรียกว่าพันตำรวจตรีชนะคำกัญญานั้น เห็นว่า การนำสืบดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์แก่คดีของจำเลย เพราะได้วินิจฉัยมาแล้วในตอนต้นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า จำเลยกระทำผิดจริงดังฟ้องนั้นหาใช่มีเฉพาะคำของพันตำรวจตรีชนะไม่หากแต่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบกันอีกหลายประการ ที่ศาลล่างทั้งสอง พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศิลปชัย มัทธุรศ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ